Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI TUÂN THỦ
Số: 42/2025/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-215
Phiên bản: 2.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nội bộ về thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Khối Tuân thủ và Giám đốc Khối Ngân hàng số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội bộ về thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng, mã tài liệu DOC-215, phiên bản 2.0.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 và thay thế Quy định mã DOC-215 phiên bản 1.0 ban hành kèm theo Quyết định số 120/2023/QĐ-TGĐ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Điều 3. Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Ngân hàng số, Giám đốc các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Tuân thủ.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY ĐỊNH

Nội bộ về thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TGĐ ngày 10 tháng 03 năm 2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-215 · Phiên bản 2.0 · Hiệu lực: 01/04/2025 · Đơn vị sở hữu: Khối Tuân thủ

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này điều chỉnh việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ, chuyển giao và xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng, người dự tuyển và người lao động tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

2. Quy định này áp dụng đối với dữ liệu thu thập tại quầy, qua ngân hàng số, qua tổng đài, qua đối tác liên kết và qua đơn vị chấp nhận thanh toán.

3. Việc nhận biết khách hàng và rà soát hồ sơ khách hàng thực hiện theo Quy định nội bộ mã DOC-102. Trường hợp DOC-102 dẫn chiếu đến việc xử lý dữ liệu cá nhân thì thực hiện đồng thời theo Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với:

a) Khối Tuân thủ, Khối Quản trị rủi ro, Khối Công nghệ thông tin, Khối Nhân sự;

b) Khối Khách hàng cá nhân, Khối Khách hàng doanh nghiệp, Khối Ngân hàng số và Trung tâm Dịch vụ khách hàng;

c) Chi nhánh, Phòng giao dịch;

d) Đối tác liên kết và bên cung cấp dịch vụ có tiếp nhận dữ liệu cá nhân do Ngân hàng chuyển giao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dữ liệu cá nhân khách hàng là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự gắn liền với một khách hàng cụ thể, gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.

2. Dữ liệu tài chính là thông tin tài khoản, số dư, lịch sử giao dịch, khoản vay và thông tin tín dụng của khách hàng.

3. Dữ liệu sinh trắc học là ảnh khuôn mặt, video khuôn mặt, vân tay và mẫu giọng nói của khách hàng thu thập qua eKYC, thiết bị tại quầy hoặc tổng đài.

4. Đối tác liên kết là công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính và đơn vị bán lẻ có thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm với Ngân hàng.

5. Đơn vị đầu mối dữ liệu là đơn vị quản lý sản phẩm, kênh hoặc quy trình làm phát sinh việc thu thập dữ liệu.

Điều 4. Nguyên tắc

1. Dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

2. Ngân hàng mã hóa dữ liệu cá nhân khi truyền qua mạng công cộng và khi lưu trữ trên hệ thống ngân hàng lõi.

3. Việc chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong Ngân hàng được thực hiện khi phù hợp với mục đích xử lý đã xác lập với khách hàng.

4. Mỗi đơn vị tự chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu do đơn vị mình thu thập. Ngân hàng không chỉ định bộ phận hoặc nhân sự chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân; Khối Công nghệ thông tin hỗ trợ kỹ thuật khi đơn vị có đề nghị.

Chương II
THU THẬP DỮ LIỆU VÀ SỰ ĐỒNG Ý

Điều 5. Sự đồng ý của khách hàng

1. Trước khi thu thập dữ liệu cá nhân, đơn vị thông báo cho khách hàng loại dữ liệu được thu thập, mục đích xử lý và quyền của khách hàng theo mẫu tại Phụ lục I Quy định này.

2. Sự đồng ý của khách hàng được thể hiện bằng một (01) xác nhận chung tại Điều khoản và điều kiện mở tài khoản, áp dụng cho tất cả mục đích: cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng, phân tích hành vi, tiếp thị sản phẩm của Ngân hàng và của đối tác liên kết. Khách hàng không đồng ý với bất kỳ mục đích nào nêu trên thì không được mở tài khoản.

3. Đối với khách hàng đã thiết lập quan hệ trước ngày Quy định này có hiệu lực, Ngân hàng gửi thông báo về các mục đích xử lý mới qua tin nhắn SMS hoặc thông báo trên ứng dụng. Sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày gửi, nếu khách hàng không phản hồi thì được coi là đã đồng ý với các mục đích xử lý mới.

4. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý. Yêu cầu rút lại chỉ được tiếp nhận khi khách hàng trực tiếp nộp đơn bằng văn bản giấy, có chữ ký, tại chi nhánh nơi mở tài khoản. Ngân hàng không tiếp nhận yêu cầu rút lại sự đồng ý qua ứng dụng, thư điện tử hoặc tổng đài.

5. Sự đồng ý của khách hàng được lưu dưới dạng bản ghi điện tử có dấu thời gian trên hệ thống quản lý sự đồng ý và phải tra cứu được theo mã khách hàng.

Điều 6. Dữ liệu cá nhân của khách hàng là trẻ em

1. Tài khoản thanh toán của khách hàng từ đủ 06 tuổi đến dưới 15 tuổi được mở thông qua người đại diện theo pháp luật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Khách hàng từ đủ 10 tuổi được tự xác nhận đồng ý trên ứng dụng dành cho thiếu niên đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị và chương trình khuyến mại mà không cần xác nhận của người đại diện theo pháp luật.

3. Hình ảnh, họ tên và trường học của khách hàng thiếu niên tham gia chương trình "Tiết kiệm nhí" được Ngân hàng đăng tải trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội để truyền thông, căn cứ sự đồng ý tại khoản 2 Điều này.

Điều 7. Giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học

1. Khi thiết lập quan hệ qua ngân hàng số, khách hàng chụp ảnh hai mặt thẻ căn cước và quay video khuôn mặt để đối chiếu theo quy định về nhận biết khách hàng tại DOC-102.

2. Ảnh khuôn mặt gốc và video eKYC được sao lưu lên thư mục dùng chung của Khối Ngân hàng số để các đơn vị kinh doanh tra cứu, đối soát khi cần. Mọi cán bộ có tài khoản mạng nội bộ được quyền truy cập thư mục này; hệ thống không ghi nhật ký truy cập.

3. Mẫu giọng nói của khách hàng gọi đến tổng đài được hệ thống tự động trích xuất và lưu làm dữ liệu xác thực sinh trắc học cho các cuộc gọi tiếp theo.

Chương III
SỬ DỤNG, CHIA SẺ VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Điều 8. Chấm điểm tín dụng và phân tích khách hàng

1. Khối Quản trị rủi ro được truy vấn thông tin tín dụng của khách hàng từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam để chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ định kỳ hằng quý đối với toàn bộ khách hàng cá nhân, kể cả khách hàng chưa có đề nghị vay vốn, nhằm phục vụ chào bán sản phẩm tín dụng chủ động. Việc chấm điểm không cần sự đồng ý riêng của khách hàng.

2. Kết quả chấm điểm được chia sẻ cho các đơn vị kinh doanh để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng.

Điều 9. Cung cấp dữ liệu cho bên ngoài

1. Định kỳ hằng tháng, Khối Khách hàng cá nhân cung cấp cho đối tác liên kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ danh sách khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, độ tuổi, số dư bình quân và phân khúc thu nhập.

2. Đối tác liên kết thanh toán cho Ngân hàng phí dữ liệu tính theo số bản ghi khách hàng được cung cấp, ngoài hoa hồng phân phối sản phẩm.

3. Việc cung cấp dữ liệu tại khoản 1 Điều này căn cứ sự đồng ý chung tại khoản 2 Điều 5 Quy định này.

4. Trước khi chuyển dữ liệu cho bên xử lý dữ liệu (nhà cung cấp dịch vụ in sao kê, tổng đài thuê ngoài), đơn vị ký hợp đồng xử lý dữ liệu nêu rõ phạm vi, mục đích, biện pháp bảo vệ và trách nhiệm bồi thường của bên xử lý.

5. Ngân hàng cung cấp dữ liệu cá nhân khách hàng theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tiếp thị và quảng cáo

1. Ngân hàng gửi thông tin quảng cáo sản phẩm của Ngân hàng và của đối tác liên kết qua SMS, thư điện tử, thông báo ứng dụng và cuộc gọi đến tất cả khách hàng đã đồng ý theo khoản 2 Điều 5 Quy định này.

2. Khách hàng muốn ngừng nhận quảng cáo phải gửi yêu cầu tại quầy giao dịch. Tin nhắn quảng cáo không bắt buộc kèm hướng dẫn từ chối nhận tin.

3. Ngân hàng được thuê công ty truyền thông thực hiện trọn gói chiến dịch quảng cáo, bao gồm việc tự lựa chọn tệp khách hàng từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng, soạn nội dung và gửi tin.

4. Ứng dụng ngân hàng số thu thập dữ liệu vị trí và lịch sử thao tác trong ứng dụng để hiển thị quảng cáo cá nhân hóa. Tính năng này được bật mặc định và không có tùy chọn tắt.

Điều 11. Lưu trữ dữ liệu ngoài lãnh thổ Việt Nam

1. Dữ liệu khách hàng phục vụ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và phân tích dữ liệu được lưu trữ, xử lý trên nền tảng điện toán đám mây của nhà cung cấp đặt tại Singapore.

2. Do nhà cung cấp đã đạt chứng nhận ISO/IEC 27001, Ngân hàng không lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài và không gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

3. Dữ liệu của người lao động thuộc Ngân hàng được lưu trữ trên dịch vụ điện toán đám mây quản trị nhân sự do nhà cung cấp nước ngoài vận hành.

Điều 12. Sử dụng dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo

1. Ghi âm cuộc gọi tổng đài, nội dung trò chuyện với chatbot và lịch sử giao dịch của khách hàng được sử dụng để huấn luyện, tinh chỉnh các mô hình trí tuệ nhân tạo của Ngân hàng, bao gồm chatbot, voicebot và mô hình gợi ý sản phẩm.

2. Dữ liệu được sử dụng ở dạng gốc, không yêu cầu khử nhận dạng, nhằm bảo đảm chất lượng mô hình. Mô hình trí tuệ nhân tạo không phải phân loại theo mức độ rủi ro trước khi đưa vào sử dụng.

3. Việc ghi âm cuộc gọi đến tổng đài và việc sử dụng ghi âm cho mục đích tại khoản 1 Điều này không phải thông báo cho khách hàng.

Chương IV
LƯU TRỮ, XÓA DỮ LIỆU VÀ QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

Điều 13. Thời hạn lưu trữ

1. Hồ sơ nhận biết khách hàng và chứng từ giao dịch được lưu tối thiểu năm năm theo Điều 10 DOC-102 và pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2. Ngoài thời hạn tại khoản 1 Điều này, dữ liệu cá nhân của khách hàng đã đóng tài khoản được lưu vô thời hạn trên kho dữ liệu phân tích để phục vụ phân tích kinh doanh và tiếp thị lại.

3. Hồ sơ của người dự tuyển không trúng tuyển được Khối Nhân sự lưu năm năm để sử dụng cho các đợt tuyển dụng sau mà không cần thông báo hoặc thỏa thuận với người dự tuyển.

Điều 14. Quyền của khách hàng đối với dữ liệu

1. Khách hàng được xem và yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình qua ứng dụng ngân hàng số hoặc tại quầy giao dịch. Đơn vị cập nhật trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ chứng từ.

2. Yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân chịu phí 200.000 đồng mỗi lần và được xử lý trong ba mươi ngày làm việc.

3. Ngân hàng không thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng trong mọi trường hợp, kể cả sau khi khách hàng đã chấm dứt quan hệ và hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật, và không phải thông báo lý do cho khách hàng.

Chương V
SỰ CỐ DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Điều 15. Xử lý sự cố lộ, mất dữ liệu

1. Đơn vị phát hiện sự cố lộ, mất dữ liệu cá nhân báo cáo Khối Công nghệ thông tin và Khối Tuân thủ trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày phát hiện.

2. Ngân hàng chỉ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu hoặc khi sự cố ảnh hưởng đến trên 10.000 khách hàng.

3. Để bảo vệ uy tín, Ngân hàng không thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng về việc lộ, mất thông tin tài khoản, trừ trường hợp khách hàng khiếu nại.

Điều 16. Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

1. Khối Tuân thủ lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra. Hồ sơ được lưu nội bộ, không gửi cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Hồ sơ đánh giá tác động được rà soát, cập nhật định kỳ hai mươi bốn tháng một lần.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Khối Tuân thủ hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc chấp hành Quy định này và đề xuất sửa đổi khi pháp luật thay đổi.

2. Khối Công nghệ thông tin triển khai biện pháp mã hóa, sao lưu, phân quyền trên hệ thống ngân hàng lõi.

3. Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch bố trí nhân sự tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và lưu hồ sơ theo Quy định này.

Điều 18. Xử lý vi phạm

Cán bộ vi phạm Quy định này bị xem xét xử lý kỷ luật theo Nội quy lao động của Ngân hàng; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2025.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Khối Tuân thủ. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng Giám đốc quyết định.

Phụ lục I
MẪU ĐIỀU KHOẢN ĐỒNG Ý XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Trích Điều khoản và điều kiện mở tài khoản – kèm theo Quy định nội bộ mã DOC-215, phiên bản 2.0)

1. Loại dữ liệu thu thập: họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, ảnh khuôn mặt, số điện thoại, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập, dữ liệu giao dịch, dữ liệu vị trí và dữ liệu thiết bị.

2. Mục đích xử lý: cung cấp dịch vụ; chăm sóc khách hàng; phân tích hành vi; tiếp thị sản phẩm của Ngân hàng và của đối tác liên kết; huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo.

3. Nội dung xác nhận trên màn hình mở tài khoản (ô xác nhận được chọn sẵn):

> ☑ Tôi đồng ý cho Ngân hàng TMCP Á Châu thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi cho tất cả các mục đích nêu tại mục 2, bao gồm chia sẻ cho đối tác liên kết. Tôi hiểu rằng nếu không đồng ý, Ngân hàng không thể mở tài khoản cho tôi.

4. Khách hàng không thể bỏ chọn ô xác nhận tại mục 3 mà vẫn tiếp tục quy trình mở tài khoản.